

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 75/2539 ธนาคารกรุงไทย จำกัด โจทก์
บริษัท ทองดีโลหะกิจ จำกัด กับพวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสาม, มาตรา 114 วรรคสอง

ป.รษฎากร มาตรา 113, มาตรา 114, มาตรา 118

ประมวลรัษฎากรมาตรา118หาได้บังคับให้ปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์ในขณะที่ทำสัญญาไม่ดังนี้แม้มิได้ปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์มาแต่แรกในขณะที่ทำสัญญาแต่เมื่อได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนและขีดฆ่าแล้วในวันนัดสืบพยานโจทก์หนังสือสัญญานั้นย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้การรับผิดเสียอากรเพิ่มตามมาตรา113และมาตรา114แห่งประมวลรัษฎากรหากจะมีเหตุดังที่จำเลยที่1และที่2อ้างในฎีกาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากกับการปิดอากรแสตมป์ตามปกติ บันทึกรเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาตู้เบิกเงินเกินบัญชีและบันทึกต่ออายุสัญญาเอกสารหมายจ.11และจ.12มีข้อความว่าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตู้เบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาค้ำประกันดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องปิดอากรแสตมป์อีก คำเบิกความของนางสาวป. ซึ่งศาลชั้นต้นอนุญาตให้เบิกความหลังจากโจทก์แถลงหมดพยานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคำพยานโจทก์ปากอื่นที่เบิกความไปแล้วการที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์สืบก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเลยหาเสียเปรียบไม่และจำเลยยังมีโอกาสสืบแก้ศาลจึงรับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา86วรรคสามและมาตรา114วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารโจทก์ สาขา ถนนศรีอยุธยา รวม 3 ฉบับ ในวงเงินกู้ 5,000,000 บาท 10,000,000 บาท 15,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2525 โจทก์ออกหนังสือค้ำประกันการชำระค่าไฟฟ้าของจำเลยที่ 1 ต่อการไฟฟ้านครหลวง จำนวนเงิน 2,250,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรไว้แก่ โจทก์จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาจำนองเครื่องจักรไว้แก่โจทก์และทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของจำเลยที่ 1 ไว้แก่โจทก์โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ไว้แก่โจทก์เนื่องจากโจทก์ออกหนังสือค้ำประกันการชำระค่าไฟฟ้าของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ให้ถอนจำนองโดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และขอให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ให้โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งหมดออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามฟ้อง ลายมือชื่อผู้กู้หรือผู้ยื่นคำขอต่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นลายมือชื่อปลอมจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้ จึงไม่ต้องรับผิดชอบและไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองจากโจทก์ นอกจากนี้โจทก์ติดดอกเบี้ยยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีจึงเป็นโมฆะ และติดดอกเบี้ยยเกินกว่า 5 ปีจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินแก่โจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 จำนองเครื่องจักรเพื่อประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 แต่จำกัดวงเงินเพียง 6,000,000 บาทสัญญาค้ำประกันไม่มีผลบังคับเพราะไม่ได้ระบุว่าค้ำประกันตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีฉบับใด จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันในมูลหนี้ที่จำเลยที่ 2 ขอให้โจทก์ออกหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า

จำเลยที่ 1 ไม่เคยกู้ยืมเงินโจทก์ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ส่วนที่ โจทก์ฟ้องเรียกดอกเบี้ยค้างชำระขาดอายุความ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันหนี้แก่โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี เพราะเป็นหนี้ในเรื่องค้ำประกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 36,025,584.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15.75 ต่อปี ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในต้นเงิน 15,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นเงินรวม 930,341.72 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินค่าไฟฟ้าที่โจทก์ ชำระแทนจำเลยที่ 1 จำนวน 1,284,987.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 จ้างนองไว้แก่โจทก์ออกขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบหากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ออกขายทอดตลาดชำระหนี้จนกว่าจะครบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ เฉพาะดอกเบี้ยตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและดอกเบี้ยจากหนี้ค่าไฟฟ้าที่โจทก์ชำระแทนจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ทั้ง สาม ปฏิเสธ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ปฏิเสธว่า สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี เอกสารหมายเลข จ.8 ถึง จ.10 ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ในวันทำสัญญาแต่ปิดอากรแสตมป์

ในวันสืบพยานโจทก์นัดแรกซึ่งพ้นกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันต้องปิดอากร
แสตมป์ โดยไม่ได้เสียเงินเพิ่มถือว่าไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ บันทึกรับเพิ่มเติมต่อ
ท้ายสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและบันทึกต่ออายุสัญญาดังกล่าวเอกสารหมายเลข จ.11,
จ.12 ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 113, 114 และ 118 รับฟัง
เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้นั้นประมวลรัษฎากร มาตรา 118 หาได้บังคับให้
ปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์ในขณะที่ทำสัญญาไม่ ดังนี้ แม้มิได้ปิดและขีดฆ่าอากร
แสตมป์มาแต่แรกในขณะที่ทำสัญญาแต่เมื่อได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนและขีดฆ่า
แล้วในวันนัดสืบพยานโจทก์ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้การรับผิดเสีย
อากรเพิ่มตามมาตรา 113 และมาตรา 114 แห่งประมวลรัษฎากร หากจะมีเหตุดังที่
จำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างในฎีกาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากกับการปิดอากรแสตมป์ตาม
ปกติส่วนเอกสารหมายเลข จ.11 และ จ.12 ก็มีข้อความว่าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
กู้เบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาค้ำประกันดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องปิดอากรแสตมป์อีก

สำหรับฎีกาจำเลยทั้งสามที่ว่า โจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองโดยนางสาวปัญจ
วรรณ พนักงานฝ่ายกฎหมายของโจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจเป็นหนังสือ จึง
ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้รับหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองจากโจทก์ และที่
ศาลล่างทั้งสองอนุญาตให้โจทก์สืบพยานนางสาวปัญจวรรณเพิ่มเติมหลังจากแถลงต่อ
ศาลชั้นต้นว่าหมดพยานโดยอ้างว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นประโยชน์ต่อ
โจทก์ แต่เป็นโทษต่อจำเลยและเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 114 วรรคสองนั้น เห็นว่า ข้อที่ว่าโจทก์ไม่มีหนังสือมอบอำนาจให้
นางสาวปัญจวรรณบอกกล่าวบังคับจำนอง จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้รับ
หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวเป็นข้อที่จำเลยไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแต่ศาลชั้นต้น เป็น
ฎีกาไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ส่วนปัญหาที่ว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้นางสาว
ปัญจวรรณเบิกความหลังจากโจทก์แถลงหมดพยานนั้น ปรากฏว่านางสาวปัญจวรรณ
เคยเป็นทนายโจทก์มาก่อนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้และ

บังคับจำนองจำเลยคำเบิกความของนางสาวปัญจวรรณจึงไม่เกี่ยวข้องกับคำพยาน
โจทก์ปากอื่นที่เบิกความไปแล้วการที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์สืบนางสาวปัญจ
วรรณเพิ่มเติมเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเลยหาได้เสียเปรียบไม่ และ
จำเลยยังมีโอกาสสู้แก้ได้ ศาลจึงรับฟังคำเบิกความของนางสาวปัญจวรรณได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86 วรรคสาม และมาตรา 114 วรรค
สอง ส่วนที่ฎีกาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอนาคตเพราะเกินอายุความ 5 ปีนั้น
เห็นว่า ปัญหาข้อนี้จำเลยทั้งสามไม่ได้ให้การไว้จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว
โดยชอบในศาลชั้นต้น

พิพากษายืน

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ